RESUMÉ — Kontrolní komise Exekutorské komory

Stavovský předpis Exekutorské komory ČR

Zdrojové znění: Podle dodaného dokumentu; úplnost pozdějších změn nepotvrzena..

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje činnost komise, podněty, kontrolu úřadů a další kontrolní úkoly.

Zásady a nosné koncepty: Nestrannost kontroly, průkaznost zjištění, mlčenlivost a zákonnost nápravy.

Systematika: Organizace, přijímání podnětů, kontrolní postup a další činnosti.

Subjekty a objekty: Komise, kontrolovaní exekutoři, podatelé a komora.

Postavení v právním systému: Stavovský předpis profesní samosprávy, podřízený zákonu. Jeho osobní a věcná působnost není obecnou pravomocí upravovat práva všech osob.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Působnost vychází z exekučního řádu č. 120/2001 Sb. Kontrola není opravným prostředkem rušícím procesní rozhodnutí; soudní a ministerský dohled mají vlastní zákonný základ.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1

Tento stavovský předpis upravuje zejména působnost a zásady činnosti kontrolní komise, postup pro evidenci a vyřizování podnětů k výkonu dohledu nad exekuční a jinou činností soudních exekutorů, postup při provádění kontrol exekutorských úřadů.

§ 2

(1) Kontrolní komise (dále jen „komise“) má 9 členů a 5 náhradníků.

§ 3

(2) Komise je nezávislý orgán odpovědný pouze sněmu exekutorů, jemuž v podobě pravidelné zprávy sděluje skutečnosti o stavu své agendy.

§ 4

(1) Jednání komise svolává předseda nebo místopředseda nejméně jedenkrát za 3 měsíce, a to písemnou pozvánkou, která musí být členovi komise odeslána nejméně sedm dnů přede dnem jednání komise; pozvánky lze doručovat i faxem nebo elektronicky.

§ 5

(1) Jednání komise řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda; není-li jich, pak jednání komise vede nejstarší přítomný člen komise.

§ 6

(1) Tajemníkem komise (dále jen „tajemník“) je zaměstnanec Komory, kterého jmenuje se souhlasem tajemníka Komory a odvolává předseda kontrolní komise.

§ 10

(1) Komora vede evidenci došlých podnětů.

§ 15

(1) Jednotlivě napadlá a zaevidovaná podání, jakož i písemnosti k nim došlé, se zakládají pod samostatnými spisovými značkami do kontrolních spisů.

§ 16

(1) Vlastní výkon kontroly u exekutorského úřadu provede nejméně dvoučlenná kontrolní skupina složená z členů komise a pověřených zaměstnanců Komory, tak aby v kontrolní skupině byl vždy alespoň jeden člen komise.

§ 17

(1) Předseda komise a pověřený člen komise jsou oprávněni si od exekutora vyžádat výpisy ze zvláštního účtu a výkazy souhrnných převodů.

§ 18

(1) Kontrola musí být provedena tak, aby co možná nejméně narušila běžný chod kontrolovaného exekutorského úřadu.

§ 21

Soudní exekutor je v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn: a) požadovat předložení pověření ke kontrole podle § 16, b) požadovat prokázání totožnosti členů kontrolní skupiny a nezúčastněné osoby, c) seznámit se s obsahem zprávy o kontrole, d) podávat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným ve zprávě o kontrole.

Podklad: O kontrolní komisi.pdf • 12 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 502 slov resumé včetně úvodu z 3764 slov vyčištěného podkladu (13,34 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.